Les clauses implicites de droit

Droit anglais des contrats | Terms implied in law | Type de contrat et obligations légales

Un bail porte sur un appartement en étage et dit peu de chose sur les escaliers et les ascenseurs. Qui doit les entretenir ? Une obligation peut faire partie du contrat parce que le droit la rattache à ce type de relation.

1. Partir de la catégorie de contrat

Identifiez la catégorie de contrat et ses caractéristiques pertinentes. Dans un immeuble collectif, le bailleur peut conserver la maîtrise d'équipements dont dépendent les locataires. En common law, il s'agit de déterminer si la clause est un élément nécessaire de cette relation. Une obligation reconnue s'applique aux contrats de cette catégorie, sous réserve d'une modification valable.

2. Justifier la nécessité de l'obligation

Expliquez ce que requiert la relation et pourquoi l'obligation relève de cette catégorie de contrats. La maîtrise des équipements, le besoin d'y accéder et la répartition pratique des responsabilités comptent. Le droit peut protéger une partie qui ne peut accomplir elle-même la tâche. Le caractère souhaitable de la clause ne suffit pas.

3. Définir précisément l'obligation

Identifiez le débiteur, l'étendue de l'obligation et le niveau de diligence exigé. Dans *Liverpool City Council v Irwin*, le bailleur devait prendre des mesures raisonnables pour les parties communes. Une garantie de fonctionnement ininterrompu aurait imposé un autre niveau d'exigence.

4. Distinguer fondement, portée et manquement

Identifiez d'abord le fondement et la portée de l'obligation. Lisez les stipulations expresses et vérifiez si la loi limite les exclusions. Comparez ensuite le comportement observé avec le niveau de diligence requis.

> Legal English | **A necessary incident of the relationship** désigne une obligation que le droit tient pour un élément nécessaire de ce type de contrat.

Liverpool v Irwin et sa portée

1. Les équipements et leur maîtrise

Les locataires d'une tour à Liverpool dépendaient des ascenseurs, des escaliers et des vide-ordures. La municipalité gardait la maîtrise des parties communes. Les documents du bail ne précisaient pas toutes ses obligations. Les locataires ont invoqué une obligation implicite dans leur demande reconventionnelle.

2. Le raisonnement de la Chambre des lords

La nature du bail rendait nécessaire une obligation concernant les équipements communs. Les locataires en avaient besoin pour utiliser leur logement, alors que le bailleur les contrôlait. Celui-ci devait prendre des mesures raisonnables pour maintenir les parties communes en état et utilisables. Le seul caractère raisonnable d'une clause ne suffisait pas à l'intégrer au contrat.

3. Une obligation reconnue, un manquement non établi

Les locataires n'ont pas établi de manquement à l'obligation implicite. L'état des lieux et les pannes étaient pertinents. La juridiction a aussi examiné la réaction du bailleur et les difficultés liées au vandalisme. Une panne peut survenir malgré des mesures raisonnables.

4. Un autre type de relation | Scally

Dans *Scally*, la Chambre des lords a reconnu une obligation étroitement définie. L'employeur devait informer les salariés d'un avantage de retraite prévu par des conditions négociées collectivement. Les salariés devaient agir pour en bénéficier et ne pouvaient raisonnablement être censés en avoir connaissance.

> Lecture de l'arrêt | Dans *Irwin*, distinguez les raisons qui justifient l'obligation et celles pour lesquelles le manquement n'a pas été établi.

Trois sources de clauses implicites

1. Implied in fact | Le contrat particulier

Interprétez d'abord les stipulations expresses. Selon *Marks and Spencer v BNP Paribas*, une clause peut être implicite si elle est nécessaire au fonctionnement pratique du contrat ou si elle est si évidente qu'elle va de soi. Elle doit pouvoir être formulée clairement et rester compatible avec les stipulations expresses.

Le test de l'*officious bystander* demande si les deux parties auraient jugé la clause évidente si un tiers l'avait suggérée lors de la conclusion.

2. Implied in law | Une catégorie de contrats

Identifiez la catégorie de contrats, l'autorité juridique et le contenu de l'obligation. Une règle supplétive de common law peut céder devant une stipulation expresse valable. Interprétez la clause et vérifiez l'existence de protections impératives.

3. La loi | Une obligation prévue par un texte

L'article 11 du Landlord and Tenant Act 1985 impose des obligations de réparation dans les baux d'habitation concernés. Elles portent notamment sur la structure, l'extérieur et certaines installations. Les articles 12 à 14 régissent les dérogations et le champ d'application. L'obligation reconnue dans *Irwin* repose sur la common law.

4. Autre exemple | Services aux consommateurs

L'article 49 du Consumer Rights Act 2015 intègre au contrat de services entre un professionnel et un consommateur une obligation de diligence et de compétence raisonnables. L'article 57 interdit l'exclusion de la responsabilité prévue par l'article 49 et encadre sa limitation. Vérifiez si la loi s'applique au contrat et quel effet aurait la clause.

> Méthode | Identifiez d'abord la source. Pour la loi, précisez le texte et son champ. En common law, distinguez le contrat particulier de la catégorie de contrats.

Cas pratique corrigé et sources

L’ascenseur et le mur extérieur

Une locataire vit au neuvième étage d’un immeuble. Seul le bailleur contrôle l’ascenseur commun. Le bail écarte toute garantie de fonctionnement ininterrompu. Le bailleur reçoit plusieurs signalements de panne, mais laisse une réparation recommandée en suspens pendant six semaines. De l’eau pénètre aussi dans le logement par un mur extérieur dégradé. Supposez que l’article 11 de la loi de 1985 couvre le bail et le mur. Quelles obligations faut-il examiner ?

Corrigé

Ascenseur. La nature du bail et la maîtrise de l’équipement renvoient à l’obligation de diligence d’*Irwin*. La clause vise une garantie de fonctionnement continu. Selon ses termes, elle n’écarte pas nécessairement cette obligation de diligence. Les signalements et l’absence de suite à la recommandation étayent un manquement. Il faut déterminer quelle réaction était raisonnable.

Mur extérieur. Examinez l’obligation distincte de réparation prévue par l’article 11. Qu’a appris le bailleur, quand pouvait-il intervenir et une éventuelle dérogation serait-elle valable au regard de l’article 12 ?

Preuve. Les relevés d’entretien, la recommandation technique et les dates des signalements aident à déterminer ce que le bailleur pouvait raisonnablement faire et à quel moment.

> Variante | Le bailleur obtient rapidement les pièces nécessaires et organise une réparation raisonnable. L’ascenseur reste indisponible plusieurs jours. La seule panne ne suffit pas à établir un manquement à l’obligation de common law.

Jurisprudence et textes de référence

Liverpool City Council v Irwin [1977] AC 239 | Parties communes
Scally v Southern Health and Social Services Board [1992] 1 AC 294 | Information des salariés
Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72 | Clause implicite de fait
Barton v Morris [2023] UKSC 3, paras 41–49 | Sources et clauses expresses
Landlord and Tenant Act 1985 s 11 | Obligations de réparation
Landlord and Tenant Act 1985 ss 12–14 | Dérogations et champ
Consumer Rights Act 2015 s 49 | Diligence et compétence
Consumer Rights Act 2015 s 57 | Exclusion de responsabilité